都安瑶族自治县“12·30”
一般道路交通事故调查报告

2018年12月30日17时许，在都安县澄江镇创业园民心消毒中心路段发生一起死亡1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，自治县公安局成立自治县“12·30”一般道路交通事故调查小组（以下简称“调查组”），负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）当事人的基本情况:

1. 杨**，男，1973年01月14日出生，系广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县高岭镇加庭村弄楞队13号居民，驾驶证号:452730********，档案编号:451201367627，准驾车型:C1E，初次领证日期:2004-05-13，交通方式:驾驶桂MBC***号牌轻型厢式货车，联系电话:158*******。

2. 韦**，女，1945年06月16日出生，系广西都安瑶族自治县澄江镇六柱安置点居民，居民身份证号:452730**********，交通方式:驾驶无号牌轻便三轮摩托车，家属联系电话:189*****、138*****。

经调查，没有发现驾驶人有酒后驾车的迹象。

（二）事故车辆基本情况

1. 桂MBC***号牌轻型厢式货车，车辆所有人：杨**，所有人住址：广西都安瑶族自治县高岭镇**********，车辆品牌型号：江铃牌JX5042XXYXGE2，车辆识别代号：LEFYECG22JHN39303,发动机号:J5064687,出厂日期:2018-05-24,初次登记日期:2018-06-20,检验有效期止:2019-06-30,保险终止日期:2019-06-18。

2. 无号牌轻便三轮摩托车，车辆所有人：韦**，所有人住址：广西都安瑶族自治县澄江镇*****，车辆品牌型号：爱玛牌F9-2，车辆识别代号：00090,电动机号：3111410310093，出厂日期：2017年10月，整备质量:92Kg,电机功率:500W,额定电压:48V。

（三）事故道路基本情况

现场位于都安县创业园伟业编织厂门前路段，城市居民区一般道路，水泥混凝土路面，道路呈东西走向，东向道路往民心消毒中心，西向道路往创业园大道，水泥混凝土路面，有效路面宽：1000cm；道路北侧有一支路通往都安伟业编织厂，路口宽：1840cm，该路口右侧有草丛，视线不佳，道路平直。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2018年12月30日17时许，韦**驾驶无号牌轻便三轮摩托车由都安县伟业编织厂大门驶出右转弯往创业园大道，行驶至都安县创业园伟业编织厂门前路段（X868县道141公里+500米）时遇险情时操作不当，致使车辆失控侧翻后即被由创业园大道往澄江镇创业园民心消毒中心的杨**驾驶的桂MBC***号牌轻型厢式货车碾压，造成韦**当场死亡及无号牌轻便三轮摩托车损坏的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2018年12月30日17时04分，交管大队事故中队值班人员接到都安瑶族自治县公安局110指挥中心指令称：林安希电话报案称，在伟业编织厂门口的路段，见有一辆小货车桂MBC***与一辆电动三轮车相撞，事故中有一人受伤，请派警处理。接到报案后，交管大队事故中队值班民警黄**、韦**及协管员赶赴现场进

行勘察。在到达现场后确认摩托车驾驶员已经死亡，值班人员马上汇报交管大队分管事故中队副大队长韦**、事故中队长谭**、指导员黄**赶赴现场进行现场勘查、调查取证等工作。

经初步勘查：现场肇事车辆为MBC***号牌轻型厢式货车与无号牌轻便三轮摩托车，事故中无号牌轻便三轮摩托车驾驶员韦**当场死亡。事故现场为原始现场。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成韦**死亡，直接经济损失200元。

韦**，女，1945年06月16日出生，系广西都安瑶族自治县澄江镇******居民。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

韦**驾驶经司法鉴定为无号牌轻便三轮摩托车的机动车上道路行驶，其未取得机动车驾驶证驾驶，在行驶出厂区大门前实施右转弯在遇到险情时未能按照操作规范安全驾驶，致使车辆发生侧翻是事故发生的主要原因；杨**驾驶机动车上道路行驶，在行经没有交通信号的道路上未能确保安全、畅通的原则下通行是事故发生的一个原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反通行规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

韦**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 “机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”和第十九条第一款 “驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”之规定，其违法过错行为对事故发生的作用较大；杨**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条 “车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的

指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”之规定。其违法过错行为对事故发生的作用较小，据据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项之规定，韦**承担事故的主要责任，杨**承担事故的次要责任。

建议对杨**在事故发生时出现的交通违法行为依法进行处罚，韦**因在事故中死亡，无法追究其责任。

六、事故防范措施及建议

(一)强化路面监控，确保道路安全、畅通，严惩交通违法行为，减少交通事故的发生。

(二)加大对运输企业的监管，督促抓好运输车辆及其驾驶员的管理。

(三)加强交通安全宣传力度，提高驾驶人素质以及广大交通参与者的交通安全意识。

都安瑶族自治县“12·30”
道路交通事故调查小组
2019年2月22日